

para tramitarla por la citada vía, resolverá mediante auto su inadmisión y, si procediera, acordará que se dé a la cuestión planteada la tramitación que corresponda. Contra la citada resolución podrá interponerse recurso de apelación.

En los demás casos, dictará providencia admitiendo a trámite el incidente y acordando se emplace a las demás partes personadas, con entrega de copia de la demanda o demandas, para que en el plazo común de diez días contesten en la forma prevenida en la LEC, para el juicio ordinario. (Artículos 535 y 536 del TRLC).

2. ¿Se despachará ejecución contra el demandado cuando se halle en situación de concurso?

No, de acuerdo con el artículo 568 de la LEC, cuando conste al tribunal que el demandado se halla en situación de concurso, no se dictará auto autorizando y despachando la ejecución.

12. DE LOS PROCESOS ESPECIALES: DE LOS PROCESOS SOBRE PROVISIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FILIACIÓN, MATRIMONIO Y MENORES

1930

Procedimiento de adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, filiación, cuestiones matrimoniales y menores

➤ Disposiciones comunes

Las disposiciones del título I del libro IV de la LEC serán aplicables a los procesos siguientes (art. 748 de la LEC):

- Los que versen sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad.
- Los de filiación, paternidad y maternidad.
- Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio y los de modificación de medidas adoptadas en ellos.
- Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.
- Los de reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial.
- Los que versen sobre las medidas relativas a la restitución de menores en los supuestos de sustracción internacional.
- Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.
- Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.

♦ Intervención del Ministerio Fiscal (art. 749 de la LEC)

Será siempre parte el Ministerio Fiscal, aunque no haya sido su promotor ni deba, conforme a la ley, asumir la defensa de alguna de las partes, en los procesos de:

- Adopción de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad.
- Nulidad matrimonial.
- Sustracción internacional de menores.
- Determinación e impugnación de la filiación.

Además, el MF velará a lo largo de todo el procedimiento por la salvaguarda de la voluntad, deseos, preferencias y derechos de las personas con discapacidad que participen en dichos procesos, así como por el interés superior del menor.

Si bien, en los demás procesos referidos en el título I del libro IV del texto legal que nos ocupa será preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal, siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea:

- Menor de edad.
- Persona con discapacidad.
- O esté en situación de ausencia legal.

CUESTIONES

1. Señala la respuesta correcta. En caso de presentar una demanda de impugnación de la filiación de un hijo menor de edad:

- a) El Ministerio Fiscal no será parte en los procedimientos de impugnación de filiación.
- b) El Ministerio Fiscal solo será parte en los procedimientos de impugnación de la filiación en caso de que deba asumir la defensa de alguna de las partes.
- c) El Ministerio Fiscal será en todo caso parte del proceso de impugnación de la filiación, aunque no haya sido su promotor ni deba, conforme a la ley, asumir la defensa de alguna de las partes.
- d) El Ministerio Fiscal será parte en el procedimiento de impugnación de filiación siempre que exista una persona menor de edad, en los demás casos no será preceptiva su intervención.

RESPUESTA CORRECTA: C

2. En un procedimiento de declaración de ausencia legal de una persona desaparecida, intervienen los familiares cercanos. ¿Debe participar el Ministerio Fiscal?

- a) Sí, porque uno de los interesados está en situación de ausencia legal.
- b) No, porque ya comparecen los familiares del ausente.
- c) Solo si lo pide alguno de los interesados.
- d) No, salvo que se sospeche delito.

RESPUESTA CORRECTA: A

3. En un proceso de nulidad matrimonial promovido por uno de los cónyuges, ninguna de las partes tiene discapacidad ni hay menores implicados. ¿Debe intervenir el Ministerio Fiscal?

- a) No, porque no hay menores ni personas con discapacidad.
- b) Sí, porque en este tipo de procedimientos el Ministerio Fiscal es siempre parte, aunque no haya promovido el proceso.

- c) Solo si lo solicita el juez de oficio.
- d) No, salvo que exista conflicto de intereses entre los cónyuges.

RESPUESTA CORRECTA: B

♦ Representación y defensa de las partes (art. 750 de la LEC)

Ahora bien, fuera de los casos en que, conforme a la ley, deban ser defendidas por el Ministerio Fiscal, las partes actuarán en los procesos a que se refiere el título I del libro IV de la LEC, con asistencia de abogado y representadas por procurador.

Sin embargo, en los procedimientos de separación o divorcio solicitado de común acuerdo por los cónyuges, estos podrán valerse de una sola defensa y representación.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los pactos propuestos por los cónyuges no fuera aprobado por el tribunal, el letrado de la Administración de Justicia requerirá a las partes a fin de que en el plazo de cinco días manifiesten si desean continuar con la defensa y representación únicas o si, por el contrario, prefieren litigar cada una con su propia defensa y representación. Asimismo, cuando, a pesar del acuerdo suscrito por las partes y homologado por el tribunal, una de las partes pida la ejecución judicial de dicho acuerdo, el letrado de la Administración de Justicia requerirá a la otra para que nombre abogado y procurador que la defienda y represente.

♦ Indisponibilidad del objeto del proceso (art. 751 de la LEC)

En los procesos relacionados en el título I del libro IV de la LEC no surtirán efecto:

- La renuncia.
- El allanamiento.
- La transacción.

Por otra parte, el desistimiento requerirá la conformidad del Ministerio Fiscal, excepto en los siguientes casos:

- En los procesos que se refieran a filiación, paternidad y maternidad, siempre que no existan menores, personas con discapacidad con medidas judiciales de apoyo en las que se designe un apoyo con funciones representativas o ausentes interesados en el procedimiento.
- En los procesos de nulidad matrimonial por minoría de edad, cuando el cónyuge que contrajo matrimonio siendo menor ejercite, después de llegar a la mayoría de edad, la acción de nulidad.
- En los procesos de nulidad matrimonial por error, coacción o miedo grave.
- En los procesos de separación y divorcio.

No obstante, lo dispuesto en los apartados anteriores, las pretensiones que se formulen en los procesos a que se refiere el antedicho título y que tengan por objeto materias sobre las que las partes puedan disponer libremente, según la legislación civil aplicable, podrán ser objeto de renuncia, allanamiento, transacción o desistimiento, conforme a lo previsto en el capítulo IV del título I del libro I de la LEC.

♦ Prueba (art. 752 de la LEC)

Los procesos a que se refiere el citado título se decidirán con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en que hubieren sido alegados o introducidos de otra manera en el procedimiento.

Sin perjuicio de las pruebas que se practiquen a instancia del Ministerio Fiscal y de las demás partes, el tribunal podrá decretar de oficio cuantas estime pertinentes.

Se podrá proponer por las partes o acordar de oficio por el tribunal la práctica de toda aquella prueba anticipada que se considere pertinente y útil al objeto del procedimiento. En este caso, se procurará que el resultado de dicha prueba admitida o acordada obre en las actuaciones con anterioridad a la celebración de la vista, estando a disposición de las partes.

La conformidad de las partes sobre los hechos no vinculará al tribunal, ni podrá este decidir la cuestión litigiosa basándose exclusivamente en dicha conformidad o en el silencio o respuestas evasivas sobre los hechos alegados por la parte contraria. Tampoco estará el tribunal vinculado, en los procesos a que se refiere este título, a las disposiciones de la LEC en materia de fuerza probatoria del interrogatorio de las partes, de los documentos públicos y de los documentos privados reconocidos.

Si bien, lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable asimismo a la segunda instancia.

Por último, respecto de las pretensiones que se formulen en los procesos a que se refieren el citado título, y que tengan por objeto materias sobre las que las partes pueden disponer libremente según la legislación civil aplicable, no serán de aplicación las especialidades contenidas en los apartados anteriores.

♦ Tramitación (art. 753 de la LEC)

Salvo que expresamente se disponga otra cosa, los procesos a que se refiere este título se sustanciarán por los trámites del juicio verbal. El letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado de la demanda al Ministerio Fiscal, cuando proceda, y a las demás personas que, conforme a la ley, deban ser parte en el procedimiento, hayan sido o no demandados, emplazándoles para que la contesten en el plazo de veinte días, conforme a lo establecido en el artículo 405 de la LEC.

Cuando se presente ante un tribunal civil una demanda relativa a los procesos a que se refiere este título, de la que pueda ser competente por razón de la materia la sección de violencia sobre la mujer conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se recabará la oportuna consulta al sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, así como al sistema de gestión procesal correspondiente a fin de verificar la competencia conforme al artículo 49 bis de la LEC.

La consulta al sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia y al sistema de gestión procesal correspondiente se reiterará antes de la celebración de la vista o comparecencia del procedimiento contencioso o de jurisdicción voluntaria o del acto de ratificación de los procedimientos de mutuo acuerdo.

Del mismo modo, en el decreto de admisión, se requerirá a las partes para que comuniquen, en el plazo de cinco días, si existen o han existido procedimientos de violencia sobre la mujer entre los cónyuges o progenitores, su estado procesal actual, y si constan adoptadas medidas civiles o penales. Igualmente se advertirá a ambas partes de la obligación de comunicar inmediatamente cualquier procedimiento que inicien ante una sección de violencia sobre la mujer durante la tramitación del procedimiento civil, así como cualquier incidente de violencia sobre la mujer que se produzca.

Si bien, en la celebración de la vista de juicio verbal en estos procesos y de la comparecencia a que se refiere el artículo 771 de la LEC, una vez practicadas las pruebas el tribunal permitirá a las partes formular oralmente sus conclusiones, siendo de aplicación a tal fin lo establecido en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 433 del mismo texto legal.

No obstante, los procesos a los que se refiere el título de referencia serán de tramitación preferente siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea:

- Menor de edad.
- Persona con discapacidad con medidas judiciales de apoyo en las que se designe un apoyo con funciones representativas.
- O esté en situación de ausencia legal.

♦ Exclusión de la publicidad (art. 754 de la LEC)

En los procesos referidos en este título podrán decidir los tribunales, mediante providencia, de oficio o a instancia de parte, que los actos y vistas se celebren a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas, siempre que las circunstancias lo aconsejen y aunque no se esté en ninguno de los casos del apartado 2 del artículo 138 de la LEC.

♦ Acceso de las sentencias a registros públicos (art. 755 de la LEC)

El LAJ acordará que las sentencias y demás resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere el título I del libro IV de la LEC se comuniquen de oficio a los Registros Civiles para la práctica de los asientos que correspondan.

A instancia de parte, se comunicarán también a los registros siguientes:

- Registro de la Propiedad.
- Registro Mercantil.
- Registro de Bienes Muebles.
- Cualquier otro registro público a los efectos que en cada caso correspondan.

Ahora bien, en el caso de medidas de apoyo, la comunicación se hará únicamente a petición de la persona en favor de la cual el apoyo se ha constituido.

➤ **Procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad (arts. 756 a 763 de la LEC)**

PROCEDIMIENTO SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
COMPETENCIA (art. 756 de la LEC)	- Autoridad judicial que conoció del previo expediente de jurisdicción voluntaria, salvo que la persona a la que se refiere la solicitud cambie de residencia con posterioridad, en cuyo caso será el juez de instancia del lugar en que resida.
LEGITIMACIÓN (art. 757 de la LEC)	- La propia persona interesada, su cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, su descendiente, ascendiente o hermano/a. - El MF si las personas mencionadas en el apartado anterior no existieran o no hubieran presentado la correspondiente demanda.

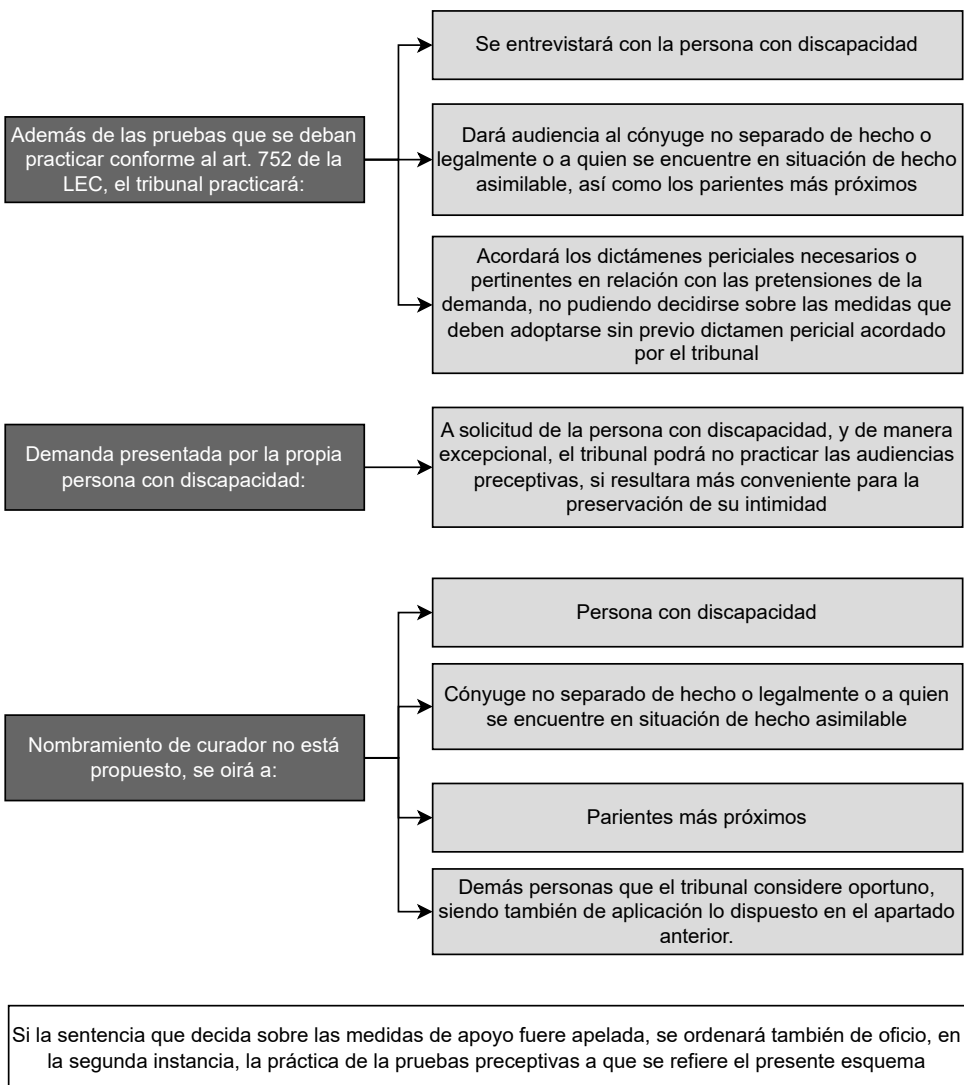
Admitida la demanda, el letrado de la Administración de Justicia recabará certificación del (art. 758 de la LEC):

- Registro Civil.
- Otros registros públicos que considere pertinentes sobre las medidas de apoyo inscritas.

Una vez notificada la demanda por medio de remisión o entrega, o por edictos cuando la persona interesada no hubiera podido ser notificada personalmente, si transcurrido el plazo previsto para la contestación a la demanda la persona interesada no compareciera ante el tribunal con su propia defensa y representación, el letrado de la Administración de Justicia procederá a designarle un defensor judicial, a no ser que ya estuviera nombrado o su defensa corresponda al Ministerio Fiscal por no ser el promotor del procedimiento. A continuación, se le dará al defensor judicial un nuevo plazo de veinte días para que conteste a la demanda si lo considera procedente.

Además, el letrado de la Administración de Justicia llevará a cabo las actuaciones necesarias para que la persona con discapacidad comprenda el objeto, la finalidad y los trámites del procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 bis del texto legal de referencia.

PRUEBAS PRECEPTIVAS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA (ART. 759 DE LA LEC)



CUESTIONES**1. ¿Se podrán adoptar medidas cautelares en los procedimientos de adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad?**

Sí, de acuerdo con el artículo 762 de la LEC, cuando el tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de una persona en una situación de discapacidad que requiera medidas de apoyo, adoptará de oficio las que estime necesarias para la adecuada protección de aquella o de su patrimonio y pondrá el hecho en conocimiento del MF, para que inicie, si lo estima procedente, un expediente de jurisdicción voluntaria.

El MF también podrá, en las mismas circunstancias, solicitar del tribunal la inmediata adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior.

Las medidas cautelares, y siempre que la urgencia de las mismas no lo impida, se acordarán previa audiencia de las personas con discapacidad.

2. ¿En qué momento del procedimiento se adoptarán las medidas cautelares?

Tales medidas podrán adoptarse de oficio o a instancia de parte en cualquier estado del procedimiento, de acuerdo con el artículo 762 de la LEC.

3. ¿Qué precepto de la LEC regula el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico?

El artículo 763 de la LEC regula el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico. No obstante, debemos tener en cuenta que varios párrafos del mismo se han declarado inconstitucionales.

➤ Procesos sobre filiación, paternidad y maternidad (arts. 764 a 768 de la LEC)

Podrá pedirse de los tribunales la determinación legal de la filiación, así como impugnarse ante ellos la filiación legalmente determinada, en los casos previstos en la legislación civil (art. 764.1 de la LEC).

Los tribunales rechazarán la admisión a trámite de cualquier demanda que pretenda la impugnación de la filiación declarada por sentencia firme, o la determinación de una filiación contradictoria con otra que hubiere sido establecida también por sentencia firme.

Si la existencia de dicha sentencia firme se acreditare una vez iniciado el proceso, el tribunal procederá de plano al archivo de este.

Las acciones de determinación o de impugnación de la filiación que, conforme a lo dispuesto en la legislación civil, correspondan al hijo menor de edad, podrán ser ejercitadas por su representante legal o por el Ministerio Fiscal, indistintamente.

Si fuere persona con discapacidad con medidas de apoyo para su ejercicio, dichas acciones podrán ser ejercitadas por ella, por quien preste el apoyo y se encuentre expresamente facultado para ello o, en su defecto, por el Ministerio Fiscal.

En estos procesos, a la muerte del actor, sus herederos podrán continuar las acciones ya entabladas.

ESPECIALIDADES EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA (art. 767 de la LEC)

ADMISIÓN DEMANDA	→	Solo se admitirá si con ella se presenta principio de prueba de los hechos en que se funde la demanda de determinación o impugnación de la filiación
JUICIOS SOBRE FILIACIÓN	→	Admisible la investigación de la paternidad y maternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas
RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO	→	Aunque no exista prueba directa, podrá declararse la filiación que resulte del reconocimiento expreso o tácito, de la posesión de estado, de la convivencia con la madre en la época de la concepción, o de otros hechos de los que se infiera la filiación, de modo análogo
NEGATIVA INJUSTIFICADA A SOMETERSE A LA PRUEBA BIOLÓGICA	→	Permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de la paternidad o maternidad y la prueba de esta no se haya obtenido por otros medios

Con respecto a las **medidas cautelares**, de acuerdo con el artículo 768 de la LEC, mientras dure el procedimiento por el que se impugne la filiación, el tribunal adoptará las medidas de protección oportunas sobre la persona y bienes del sometido a la potestad del que aparece como progenitor.

Reclamada judicialmente la filiación, **el tribunal podrá acordar alimentos provisionales a cargo del demandado** y, en su caso, adoptar las medidas de protección a que se refiere el apartado anterior.

La adopción de las medidas se hará previa audiencia de las personas afectadas. No obstante, **cuando concurren razones de urgencia**, se podrán acordar las medidas sin más trámites, y el letrado de la Administración de Justicia mandará citar a los interesados a una comparecencia, que se celebrará dentro de los diez días siguientes y en la que, tras oír las alegaciones de los comparecientes sobre la procedencia de las medidas adoptadas, resolverá el tribunal lo que proceda por medio de auto.

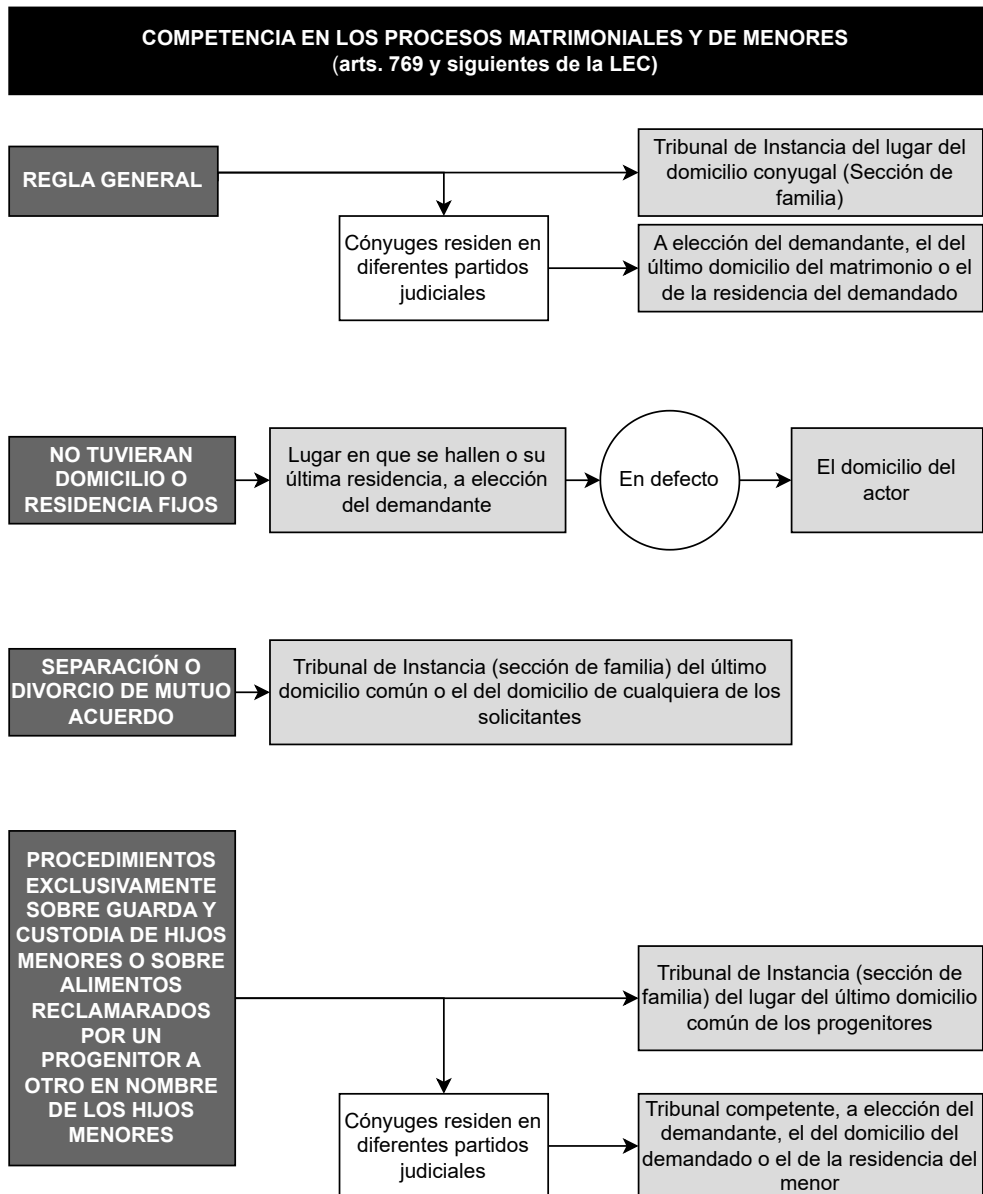
Para la adopción de las medidas cautelares en estos procesos, podrá no exigirse caución a quien las solicite.

CUESTIÓN**¿Quiénes serán parte demandada en los procesos sobre filiación, paternidad y maternidad?**

Si no hubieran interpuesto ellos la demanda, serán parte demandada las personas a las que en esta se atribuya la condición de progenitores y de hijo, cuando se pida la determinación de la filiación y quienes aparezcan como progenitores y como hijo en virtud de la filiación legalmente determinada, cuando se impugne esta. Si cualquiera de ellos hubiere fallecido, serán parte demandada sus herederos. Así lo indica el art. 766 de la LEC.

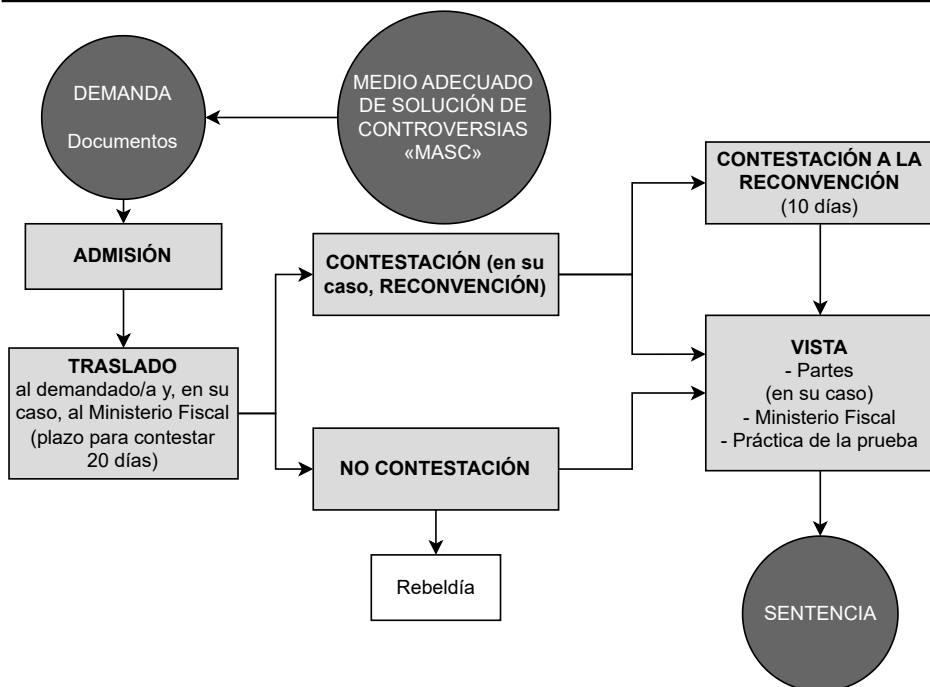
➤ Los procesos matrimoniales y de menores

Los procesos matrimoniales y de menores aparecen regulados en los artículos 769 y siguientes de la LEC, siendo uno de los procedimientos especiales de tramitación conforme a lo establecido para el juicio verbal, pero con especificidades propias.



Las **demandas de separación y divorcio**, salvo los solicitados de mutuo acuerdo o por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro, las de nulidad del matrimonio y las demás que se formulen al amparo del título IV del libro I del Código Civil, **se sustanciarán por los trámites del juicio verbal** teniendo en cuenta las especialidades previstas en el artículo 770 de la LEC.

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO DE NULIDAD, SEPARACIÓN Y DIVORCIO (ART. 770 DE LA LEC)



CUESTIÓN

¿Cuándo procede reconvencción en un procedimiento de separación matrimonial? Señala la respuesta correcta:

- Quando se funde en alguna de las causas de nulidad del matrimonio o bien cuando el cónyuge demandado pretenda el divorcio (si es demandado de separación o nulidad), la separación (si es demandado de nulidad) o cuando pretenda la adopción de medidas definitivas que no hubieran sido solicitadas en la demanda y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio.
- La reconvencción cabe en todo caso.
- En este tipo de procedimientos no cabe la reconvencción.
- Únicamente cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad del matrimonio.

RESPUESTA CORRECTA: A

En cuanto a **las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista, se practicarán dentro del plazo que el tribunal señale, que no podrá exceder de treinta días** (art. 770. 4.º de la LEC).

Durante este plazo, el tribunal podrá acordar de oficio las pruebas que estime necesarias para comprobar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como las que se refirieran a hechos de los que dependan los pronunciamientos sobre medidas que afecten a los hijos menores o a los mayores con discapacidad que precisen apoyo, de acuerdo con la legislación civil aplicable.

Si el procedimiento fuere contencioso y se estimare necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o de los propios hijos, podrán ser oídos cuando tengan menos de doce años, debiendo ser oídos en todo caso si hubieran alcanzado dicha edad. También habrán de ser oídos cuando precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y este sea prestado por los progenitores, así como los hijos con discapacidad, cuando se discuta el uso de la vivienda familiar y la estén usando.

En las audiencias con los hijos menores o con los mayores con discapacidad que precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica se garantizará por la autoridad judicial que sean realizadas en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas, y recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello sea necesario.

En cualquier momento del proceso, concurriendo los requisitos señalados en el artículo 777 de la LEC, las partes podrán solicitar que continúe el procedimiento por los trámites que se establecen en dicho artículo.

En los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados en nombre de los hijos menores, para la adopción de las medidas cautelares que sean adecuadas a dichos procesos se seguirán los trámites establecidos en la LEC para la adopción de medidas previas, simultáneas o definitivas en los procesos de nulidad, separación o divorcio.

Las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 de la LEC, para someterse a mediación.

En los procesos matrimoniales en que existieran hijos comunes mayores de dieciséis años que se hallasen en situación de necesitar medidas de apoyo por razón de su discapacidad, se seguirán, en su caso, los trámites establecidos en la LEC para los procesos para la adopción judicial de medidas de apoyo a una persona con discapacidad.

CUESTIONES

1. ¿Es necesaria la intervención de abogado y procurador para la solicitud de medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación o divorcio?

De acuerdo con el artículo 771.1 de la LEC, para la solicitud no será precisa la intervención de procurador y abogado, pero sí será necesaria dicha intervención para todo escrito y actuación posterior.

2. En el marco de este procedimiento, ¿qué decidirá el tribunal en la sentencia con respecto a las medidas definitivas?

El tribunal resolverá en la sentencia sobre las medidas solicitadas de común acuerdo por los cónyuges, tanto si ya hubieran sido adoptadas, en concepto de provisionales, como si se hubieran propuesto con posterioridad.

En defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, el tribunal determinará, en la propia sentencia, las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, la atribución, convivencia y necesidades de los animales de compañía, disolución del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna.

3. Los recursos que se interpongan contra la sentencia, ¿suspenderán la eficacia de las medidas que en ella se hubiesen acordado?

Los recursos que, conforme a la ley, se formulen contra la sentencia no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieren acordado en esta. Si la impugnación afectara únicamente a los pronunciamientos sobre medidas, se declarará por el letrado de la Administración de Justicia la firmeza del pronunciamiento sobre la nulidad, separación o divorcio (art. 774.5 de la LEC).

En cuanto a la **modificación de las medidas definitivas**, el Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores y, **en todo caso, los cónyuges, podrán solicitar del tribunal que acordó las medidas definitivas**, la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas.

CUESTIÓN

En un procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo con hijos menores de edad se ha aprobado por el tribunal el convenio regulador en su totalidad. Sin embargo, uno de los cónyuges, después de la sentencia quiere modificar el convenio regulador con respecto a la guardia y custodia de los hijos. Señala la respuesta correcta:

- a) Debe presentar recurso de apelación en el plazo de 20 días.
- b) No puede presentar recurso, en este caso solo podrá recurrir la sentencia que apruebe el convenio regulador el Ministerio Fiscal en interés de los menores.
- c) Debe presentar recurso de apelación en el plazo de 10 días.
- d) Podrá formular demanda de modificación de medidas ante el tribunal que dictó la sentencia.

RESPUESTA CORRECTA: B

En cuanto a la **separación o divorcio solicitados de mutuo acuerdo o por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro**, debemos atender al artículo 777 de la LEC.



La modificación del convenio regulador o de las medidas acordadas por el tribunal en los procedimientos a que se refiere el artículo 777 de la LEC se sustanciará conforme a lo dispuesto en el mismo cuando se solicite por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro y con propuesta de nuevo convenio regulador. En otro caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 775 de la LEC.

Si la competencia fuera del letrado de la Administración de Justicia por no existir hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores ni menores no emancipados, inmediatamente después de la ratificación de los cónyuges ante el letrado de la Administración de Justicia, este dictará decreto pronunciándose sobre el convenio regulador.

El decreto que formalice la propuesta del convenio regulador declarará la separación o divorcio de los cónyuges.